

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2687/2535

วัดโพธิ์ไทร

โจทก์

นายมนลาหรือมลลา พลกล้า

จำเลย

นายมนลาหรือมลลา พลกล้า จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248, มาตรา 252

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลย แม้จะเป็นปัญหาข้อกฎหมายก็ตาม แต่ก็มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้ว โดยชอบในศาลอุทธรณ์ ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 จึงไม่รับฎีกาของจำเลย

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยเป็นประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับ อำนาจฟ้องของ โจทก์ถือว่าเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบสุขเรียบร้อยของประชาชน แม้คู่ความจะมีได้หยิบยก ขึ้นว่ากล่าวหรือโต้เถียงกันไว้ในชั้นศาลอุทธรณ์ก็ตาม จำเลย ก็มีสิทธิที่จะฎีกาได้ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลย ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทย์ที่ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 124)

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน ให้เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 1505 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ และให้ขับไล่ จำเลยและบริวารพร้อมทั้งให้จำเลยรื้อรื้อลดหนามและยุงข้าว 2 หลังออกไปจากที่ พินาศตามรูปแผนที่เอกสารหมาย จ.ล.1 ส่วนที่ระบายด้วยสีแดง

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 121)

จำเลยจึงยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 124)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว ฎีกาของจำเลยที่ว่าพระสมบัติ วิสุทธิสโโลไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสหรือ
รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโจทก์และโจทก์ไม่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย จึงไม่มี
อำนาจฟ้องนั้นเป็นการฎีกาโต้เถียงข้อเท็จจริงอันเป็นข้อที่จะนำไปสู่ปัญหาข้อ
กฎหมายต่อไปอีกชั้นหนึ่ง ฎีกาของจำเลยจึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ที่ศาลชั้น
ต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยศาลฎีกาเห็นด้วยในผล ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว ฎีกาของจำเลยที่ว่าพระสมบัติ วิสุทธิสโโลไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสหรือ
รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโจทก์และโจทก์ไม่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย จึงไม่มี
อำนาจฟ้องนั้นเป็นการฎีกาโต้เถียงข้อเท็จจริงอันเป็นข้อที่จะนำไปสู่ปัญหาข้อ
กฎหมายต่อไปอีกชั้นหนึ่ง ฎีกาของจำเลยจึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ที่ศาลชั้น
ต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยศาลฎีกาเห็นด้วยในผล ยกคำร้อง

(บุญส่ง วรรณกลาง-สะสม สิริเจริญสุข-ประพัฒน์ อุฑาภาพ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ